

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יצחק קרויזר

פ/3877/25

הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4) (תיקון – הרחבת תחולה והארכת תוקף), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 5 1. בחוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4), התש"ע–2010¹, בסעיף 5 –

(1) בסעיף קטן (ו)(1)(א), במקום "עשר שנים" יבוא "שבע עשרה שנים";

(2) אחרי סעיף קטן (ו) יבוא :

"(ו1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), מי שניהל מיזם, והשר, לאחר שקיבל את המלצת הוועדה הבין משרדית, אישר כי ביום י"ח בחשוון התשע"ח (7 בנובמבר 2017), החזיק במקרקעין שלגביהם נחתם חוזה עם רשות מקרקעי ישראל לפני המועד האמור, שלוש שנים לפחות לפני אותו מועד, לצורך ניהול מיזם חקלאי או מיזם חקלאי-תיירותי משולב שפעל בתמיכה ובסיוע שנתנו משרד ממשרדי הממשלה, ובכלל זה רשות מקרקעי ישראל, לצורך ניהול אותו מיזם, רשאי לבקש מרשות מקרקעי ישראל להתקשר עמו בחוזה להקניית זכויות לגבי המקרקעין לשם המשך ניהולו ופיתוחו של אותו מיזם כמיזם חקלאי-תיירותי משולב; הוראות סעיפים קטנים (ג) עד (ו) יחולו, בשינויים המחויבים, על בקשה לאישור מיזם, על הקניית זכויות במקרקעין לפי סעיף קטן זה."

תיקון חוק בתי משפט לעניינים מנהליים 2. בחוק בתי משפט לעניינים מנהליים, התש"ס–2000², בתוספת הראשונה, בפרט 59(2)(ב), במקום "סעיף 5(ב)" יבוא "סעיפים 5(ב) ו-11(1)".

מנהליים

¹ ס"ח התש"ע, עמ' 591.

² ס"ח התש"ס, עמ' 190.

דברי הסבר

ביום א' באב התש"ע (12 ביולי 2010), חוקקה הכנסת את חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4), התש"ע-2010 (להלן – תיקון 2010) שנועד, בין היתר, לקבוע הוראות מעבר בנוגע למיזמים חקלאיים-תיירותיים משולבים בנגב.

לנוכח קשיים שונים שהתעוררו ביישום תיקון 2010, נתקבל בכנסת, ביום י' בחשוון התשע"ח (30 באוקטובר 2017), חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4) (תיקון) (להלן – תיקון 2017), אשר הביא לפתרון מרבית הקשיים שהתעוררו, וסלל את הדרך להמשך יישומו של תיקון 2010. כפועל יוצא, חלק מבעלי הזכויות במיזמים החקלאיים-התיירותיים המשולבים חתמו על חוזי חכירה לדורות עם רשות מקרקעי ישראל, והתקדמו בהליכי התכנון המפורט של המיזמים.

עם זאת, נותרו מספר מיזמים חקלאיים-תיירותיים משולבים בנגב ש"נפלו בין הכיסאות", משום שיוזמיהם לא החזיקו במקרקעין שלוש שנים לפני יום תחילתו של תיקון 2010. לפיכך, מוצע לאפשר גם למי שהחזיק במקרקעין בנגב לצורך ניהול המיזם במשך שלוש שנים שקדמו לחקיקת תיקון 2017, להגיש בקשות לאישור לפי תיקון 2010 בכפוף לעמידה בכל יתר הדרישות הקבועות הן בתיקון 2010 והן בתיקון 2017.

כמו כן, נוכח מורכבות ההליכים התכנוניים הפרטניים הנוגעים לחלק מהמיזמים החקלאיים המשולבים שאושרו לפי תיקון 2010 ותיקון 2017, מוצע להאריך את התקופה להשלמת תכנונו של כל מיזם בשבע שנים נוספות, קרי עד חלוף 17 שנים מיום מתן אישור השר לפי סעיף 5(ב) לחוק או מיום תחילתו של תיקון 2017 לפי המאוחר.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' באב התשפ"ג (26.07.2023)